

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2173/2531

พนักงานอัยการ ศาลแขวง ธนบุรี
นาย วิรัตน์ ยอดอนันต์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยได้ทำหรือผลิตเสื้อยืดและปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายมาจนกระทั่งผู้เสียหายสืบทราบและนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุม มีจำนวนไม่น้อยเฉพาะที่ยึดมาเป็นของกลางเป็นชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยดังนี้ ตามความร้ายแรงและผลการกระทำของจำเลยไม่สมควรรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำหรือผลิตเสื้อยืดคอปก และปลอมเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า จีคิว อันเป็นเครื่องหมายการค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดภราดาผู้เสียหายซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีคิว ตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยจำเลยได้ทำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า จีคิว ปลอมให้ปรากฏบนผ้าสีเหลี่ยมเล็กแล้วนำไปติดที่คอเสื้อและปักเครื่องหมายการค้าจีคิวที่กระเป๋าสีเสื้อ และทำให้ปรากฏเครื่องหมายการค้าจีคิวในสลากแผ่นป้ายกระดาดบอกราคาแล้วนำไปผูกติดกับเสื้อยืดเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเสื้อยืดสินค้าของผู้เสียหาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเสื้อยืดคอปกติดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำนวน 92 ตัว เศษผ้าอย่างเดียวกับเสื้อยืด 1 ผืน ผ้ายืดเป็นชิ้นลายเนื้อผ้าอย่างเดียวกับเสื้อปักอักษรจีคิวสำหรับ

ทำกระเป๋ 80 ชิ้นเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาท ให้รอกการลงโทษไว้ 3 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้ กักขังแทน ของกลางธิบ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษแก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายตามฟ้อง ชั้นสอบสวนและพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพตลอดมา สินค้าเสื้อ ยืดที่เจ้าพนักงานยึดมามีจำนวนเพียงเล็กน้อย จำเลยได้กระทำความผิดครั้งแรกโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์และจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนขอให้รอกการลงโทษให้จำเลย นั้นตามพฤติการณ์เชื่อว่าจำเลยได้ทำหรือผลิตเสื้อยืดและปลอมเครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหายมาจนกระทั่งผู้เสียหายสืบทราบและนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุม มี จำนวนไม่น้อย เฉพาะที่ยึดมาเป็นของกลางเป็นชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย และ ที่จำเลยอ้างว่าได้กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ฟังไม่ขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความร้าย

แรงและผลของการกระทำของจำเลยแล้ว เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์ไม่รอการลงโทษให้จำเลยนั้น เหมาะสมกับรูปคดีแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>